

Condiciones Generales

1. Documentos aplicables

La contratación se regirá por esta Acta, la propuesta comercial asociada, los anexos aplicables y el respectivo contrato de prestación de servicios, documentos que deberán interpretarse de manera armónica y complementaria.

En caso de discrepancia, prevalecerá el documento que regule de forma más específica la materia de que se trate, salvo acuerdo expreso y escrito en contrario.

2. Valores, pago y mora

Los valores pactados son netos y no incluyen impuestos, retenciones, comisiones bancarias, cargos de transferencia u otros costos asociados al pago, los que son de cargo del Cliente. En pagos internacionales, la transferencia deberá realizarse bajo modalidad OUR o equivalente, de modo que la Empresa Prestadora reciba íntegramente el monto facturado.

El Cliente deberá pagar los valores facturados dentro del plazo acordado en el instrumento correspondiente. El incumplimiento del pago dentro de dicho plazo facultará a la Empresa Prestadora para suspender total o parcialmente el Servicio, aplicar los recargos o intereses que se hubieren pactado, retener nuevas habilitaciones o prestaciones adicionales, y exigir el pago de los saldos vencidos, sin perjuicio de las demás medidas previstas en los documentos aplicables.

Los valores asociados a implementación, habilitación, configuración, desarrollo, ingeniería inicial, instalación, puesta en marcha u otros cobros iniciales se devengan con la suscripción de esta Acta, salvo regla expresa distinta. Por su parte, las mensualidades o cargos recurrentes se devengan periódicamente conforme a la modalidad comercial acordada. Se deja expresa constancia de que la parcialización del pago en cuotas constituye solo una modalidad de pago y no afecta el devengo de los valores correspondientes.

3. Alcance del Servicio y prestaciones adicionales

El Servicio comprenderá las prestaciones, componentes, capacidades y condiciones expresamente contratadas, conforme al detalle comercial y técnico aplicable.

Toda modificación, ampliación, integración, desarrollo, equipamiento, licencia, cuenta, contenido, soporte extraordinario o prestación adicional que no forme parte del alcance contratado deberá ser evaluada, cotizada y aprobada separadamente.

4. Colaboración del Cliente y condiciones de habilitación

Será responsabilidad del Cliente entregar oportunamente la información, accesos, credenciales, materiales, contenidos, autorizaciones, datos técnicos, responsables de contacto y demás elementos necesarios para implementar, activar, configurar u operar el Servicio. Si dicha entrega fuere tardía, incompleta o incorrecta, los plazos inicialmente previstos podrán ajustarse, sin que ello sea imputable a la Empresa Prestadora ni afecte los pagos devengados o exigibles conforme a las condiciones comerciales aceptadas.

Serán de responsabilidad del Cliente las condiciones de su red interna, conectividad, energía, equipamiento, instalaciones, cuentas, permisos, usuarios y demás elementos bajo su administración o control.

5. Suspensión, reanudación y salida anticipada

La Empresa Prestadora podrá suspender total o parcialmente el Servicio en caso de falta de pago, uso indebido, falta de antecedentes indispensables, incumplimiento de condiciones comerciales o situaciones que afecten la seguridad, estabilidad, continuidad u operación normal del Servicio.

La reanudación procederá una vez subsanada la causa que originó la suspensión y regularizadas las condiciones comerciales, técnicas u operativas aplicables al Servicio respectivo.

Si el Cliente pone término anticipado al Servicio antes del vencimiento del plazo contratado, por causas no imputables a la Empresa Prestadora, se aplicarán los saldos pendientes, cargos o condiciones de salida anticipada establecidos en el detalle comercial, propuesta, contrato o documento aplicable.

6. Soporte, operación y aspectos técnicos

Los niveles de servicio, SLA, soporte, mantención, gestión de tickets, ventanas de mantenimiento, condiciones de continuidad, parámetros técnicos y demás aspectos operativos o técnicos aplicables a cada Servicio se regulan en los anexos técnicos correspondientes, los cuales forman parte integrante de los contratos respectivos.

Cuando el Servicio dependa de plataformas, redes, proveedores, cuentas, aplicaciones, contenidos, señales, licencias o servicios de terceros, su operación queda sujeta a las condiciones y disponibilidad de dichos terceros, en la medida que se encuentren fuera del control directo de la Empresa Prestadora.

Condiciones Particulares - Respaldo Data**Respaldo Data**

El Servicio se prestará conforme a los parámetros comerciales y técnicos contratados, incluyendo las condiciones de respaldo, recuperación, continuidad, capacidad o demás elementos definidos para cada caso.

El Cliente mantendrá la responsabilidad sobre la titularidad, legalidad, clasificación, contenido y administración de la información incorporada al Servicio.

Los servicios de respaldo, recuperación o continuidad operativa constituyen medidas tecnológicas de apoyo conforme al alcance contratado, y no sustituyen las políticas internas de seguridad, control de accesos, continuidad, prevención de incidentes o administración de riesgos que correspondan al Cliente.

La suscripción de la presente Acta deja constancia de la aceptación comercial del Servicio individualizado en ella y habilita a la Empresa Prestadora para iniciar las gestiones de implementación, activación, configuración u operación que correspondan, conforme al alcance contratado.